MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de caminos rurales entre el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco

Convenio marco con las siete provincias agrícolas prioritarias: en cada partido o departamento, consorcio o comisión vial con productores, plan de mantenimiento por kilómetro, tasa vial municipal afectada y publicada, aporte provincial y pago nacional por kilómetro transitable verificado desde el fondo creado por la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados».

Propuesta 44: Rutas y trenes de carga
Cuándo: Fase I (firma una vez sancionada la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados»; los anexos provinciales pueden firmarse por separado)
Trámite: No pasa por el Congreso: lo firman el Estado Nacional y cada provincia; el PEN lo aprueba por decreto y cada provincia lo ratifica por ley si su Constitución lo exige (criterio B14). El gasto nacional ya está autorizado por la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados».

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por la autoridad de aplicación de la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, y las PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, SANTA FE, ENTRE RÍOS, LA PAMPA, SANTIAGO DEL ESTERO y CHACO, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que, según el Consejo Vial Federal, el 55 % de las redes viales provinciales es de tierra, y que la red rural a cargo de los municipios lo es casi por completo, por lo que la producción queda aislada cada vez que llueve.

Que existen en las provincias modelos de gestión compartida que funcionan, como los consorcios camineros de productores de la Provincia de Córdoba, cuyo régimen actualizó la Ley provincial N° 11.059 del Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, incluido el Consorcio Caminero Único de la Ley provincial N° 10.546, las comisiones viales de municipios bonaerenses que aplican la tasa vial municipal y los fondos que la Ley provincial N° 13.010 de Buenos Aires gira a los municipios, y el régimen de consorcios camineros sancionado por la Provincia de Entre Ríos.

Que la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados creó un fondo con techo anual que paga por kilómetro transitable verificado, solo donde existan consorcio o comisión vial con productores, tasa vial afectada y publicada y aporte provincial, y encomendó a su autoridad de aplicación suscribir convenios con estas siete provincias en primer término.

Que el Acuerdo no reemplaza a los regímenes provinciales ni a los consorcios existentes: suma el aporte nacional.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan ejecutar un programa de conservación de caminos rurales con gestión y pago compartidos entre la Nación, las provincias, los municipios y los productores, cuyo componente nacional se financia con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados creado por la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Ámbito. El Acuerdo comprende la red vial rural no pavimentada de jurisdicción provincial y municipal de los partidos y departamentos agrícolas de las provincias firmantes, comenzando por la cuenca del Salado y el oeste de la Provincia de Buenos Aires y por las zonas de mayor producción y mayor distancia a los puertos de las demás provincias.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Consorcio o comisión vial. En cada partido o departamento comprendido funcionará un consorcio caminero o una comisión vial integrada por el municipio, la provincia y los productores de la zona, que presentará un plan de mantenimiento por kilómetro con su red, su estado y sus metas. Donde ya existan consorcios camineros u otras entidades conforme a la legislación provincial, serán reconocidos sin necesidad de constituir otros.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Anexos provinciales. Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la firma, cada provincia suscribirá con la autoridad de aplicación nacional un anexo que fije los partidos o departamentos comprendidos, la red y su estado inicial, su aporte, las metas anuales de kilómetros transitables y el cronograma de constitución de consorcios o comisiones viales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Compromisos de las provincias. Cada provincia se compromete a: a) aportar a los planes de mantenimiento recursos, servicios de su vialidad o maquinaria, en la proporción que fije su anexo, incluida una parte de lo que perciba por el impuesto inmobiliario rural cuando su régimen lo permita; b) promover la constitución de consorcios o comisiones viales donde no existan; c) promover que los municipios afecten por ordenanza la tasa vial a los planes y publiquen su recaudación y su aplicación; y d) suministrar a la Nación la información sobre su red vial rural.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Municipios y productores. Las provincias invitarán a sus municipios a adherir al Acuerdo. El municipio adherente afectará por ordenanza el producido de la tasa vial al plan de mantenimiento y publicará cada año cuánto recauda y en qué lo aplica. Los productores aportarán, a través del consorcio o la comisión, cuotas, trabajo y control del cumplimiento del plan.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Pago nacional por resultados. La Nación, por intermedio del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, pagará un monto por kilómetro de camino transitable todo el año, verificado por auditoría técnica independiente, en las condiciones de los artículos 7° y 8° de la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados y dentro del techo anual del Fondo. Los pagos se harán al consorcio, comisión vial o municipio que ejecute cada plan, según el anexo provincial.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Verificación. La verificación de los kilómetros transitables estará a cargo de los auditores técnicos independientes que seleccione la autoridad de aplicación nacional. Las provincias, los municipios y los consorcios o comisiones viales facilitarán el acceso a los caminos y a la información necesaria.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Metas. Las partes asumen como metas comunes: a) consorcios o comisiones viales en todos los partidos y departamentos agrícolas comprendidos al 10 de diciembre de 2029; y b) la mitad de la red vial rural de esas jurisdicciones con mantenimiento regular medido, y DIEZ MIL (10.000) kilómetros mejorados con ripio, alteo y alcantarillas en el conjunto de las provincias firmantes, al 10 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Transparencia. Las partes publicarán en formato de datos abiertos los anexos provinciales, los consorcios y comisiones habilitados, los aportes de cada parte, la recaudación y aplicación de las tasas viales informadas por los municipios, los kilómetros verificados y pagados y el avance de las metas. Las contrataciones con recursos del Fondo se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Maquinaria vial. Las partes colaborarán con el registro público de maquinaria vial y con la línea de crédito de largo plazo para la renovación de equipos de consorcios y municipios que organice la Nación, y aportarán la información de sus parques de maquinaria.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comisión de Seguimiento y Consejo Vial Federal. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por DOS (2) representantes de cada parte, que aprobará los informes de avance, propondrá ajustes a los anexos y publicará sus actas. Se invita al Consejo Vial Federal a prestar asistencia técnica y a coordinar con las vialidades provinciales.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Financiamiento. Cada parte atiende sus compromisos con sus propios recursos. El aporte nacional se atiende exclusivamente con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, dentro de su techo anual. El presente Acuerdo no genera otras transferencias de la Nación a las provincias.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Vigencia, adhesión y controversias. El presente Acuerdo rige desde su firma o, para cada provincia cuya Constitución exija ratificación legislativa, desde esa ratificación, en relación con ella, hasta el 10 de diciembre de 2031, y se renueva por períodos de CUATRO (4) años salvo denuncia con CIENTO OCHENTA (180) días de anticipación. Podrán adherir otras provincias. Las controversias se resolverán por negociación directa en la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: el aporte nacional se atiende exclusivamente con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, autorizado por la Ley N° […]. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Firma. En prueba de conformidad, se firman OCHO (8) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de 2028.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app